

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Seestraße 1
88214 Ravensburg

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Waldbeuren
Tel.: 07585-7879749
E-Mail: jan@kechel.de

ANTRAG AN DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

Antragsteller:

Jan Kechel
Auenstraße 16
88356 Ostrach

Antragsgegner:

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung

Kernthese

Das gesetzliche 1,5°C-Ziel ist erreicht. Das CO₂-Budget ist verbraucht. Jede weitere CO₂-Emission muss durch Carbon-Removal wieder entfernt werden.

Nach dem **IPCC-Sachstandsbericht AR6** beinhaltet das offizielle 1,5°C-Ziel einen unvermeidlichen **"Temperature Overshoot"** - Deutschland wird die 1,5°C-Schwelle temporär überschreiten und kann nur durch massive Carbon-Removal-Maßnahmen wieder darunter zurückkehren.

Jede heute genehmigte CO₂-Emission muss künftig durch Carbon-Removal ausgeglichen werden. Diese Kosten sind daher bereits entstehende Verbindlichkeiten, die nach § 8 BHO/LHO auszuweisen sind.

Wichtig: Es geht hier ausschließlich um **direkt zurechenbare, individuelle Carbon-Removal-Kosten** - nicht um anteilige oder gemeinsam verursachte Klimafolgekosten. Jede emittierte Tonne CO₂ muss einzeln wieder entfernt werden (1:1-Zuordnung). Andere Klimaschäden sind zur Klarstellung in Anhang 6 separat aufgelistet.

Das ist keine Klimaideologie. Das ist Haushaltsrecht.

Inhalt

ANTRAG AN DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT	1
Kernthese.....	1
RECHTLICHE EINORDNUNG.....	4
DIE AKTUELLE LAGE - DEZEMBER 2025.....	4
1. Die Klimakatastrophe ist JETZT - nicht "irgendwann".....	4
2. Kippunkte - nicht "Zukunft", sondern JETZT.....	4
3. Folgen für Deutschland - konkret und bezifferbar.....	5
4. Zeitfenster schließt sich - IRREVERSIBEL.....	6
ANTRÄGE.....	6
I. BEGRÜNDUNG DER ANTRAGSBERECHTIGUNG.....	8
1. Formelle Ausgangslage.....	8
2. Verfassungslücke bei gemeinsamem systematischem Rechtsbruch.....	8
3. Analogie zu Art. 20 Abs. 4 GG (Widerstandsrecht).....	8
4. Art. 19 Abs. 4 GG (Rechtsschutzgarantie).....	8
5. Gefahr im Verzug rechtfertigt Ausnahmen.....	9
6. Hilfsweise: Verfassungsbeschwerde.....	9
II. SACHVERHALT.....	9
1. Persönliche Betroffenheit des Antragstellers.....	9
2. Bisher unternommene Schritte - systematische Erschöpfung aller Rechtswege.....	10
3. Systematischer Rechtsbruch: 50+ dokumentierte Fälle - NULL Ausweisung.....	11
Fall 1: Steinbruch VII thomas zement GmbH, Erwitte (Nordrhein-Westfalen).....	11
Fall 2: H2-Ready GuD-Anlage Weisweiler (RWE).....	11
Fall 3: BHKW Universität Bayreuth.....	12
Fall 4: Heizwerk Weißenburger Straße Dortmund.....	12
Fall 5: Terminal-Erweiterung Flughafen Memmingen.....	12
Fall 6: Asphaltmischwerk Obrigheim-Asbach.....	13
4. Systematische Umgehung durch "negative UVP-Vorprüfungen".....	13
III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG.....	14
1. Carbon-Removal ist wissenschaftlich zwingend - IPCC AR6.....	14
2. 1:1 Zurechenbarkeit - kein Kausalitätsproblem.....	15
3. Analogie zu etablierten Umweltverbindlichkeiten.....	16
Kriterium 1: Direkte Verursachung.....	16
Kriterium 2: 1:1 Zurechenbarkeit.....	16
Kriterium 3: Zeitpunkt der Verpflichtung.....	16
Kriterium 4: Bezifferbare Kosten.....	17
4. Verstoß gegen § 7/8 BHO/LHO (Haushaltswahrheit und -vollständigkeit).....	17
5. Verstoß gegen § 2 UVPG (Bewertung des Schutzguts Klima).....	18
6. Verstoß gegen § 1 KSG (1,5-Grad-Ziel).....	19
7. Vorsorgeprinzip und Beweislastumkehr.....	19
8. Sofortige Zahlung in Carbon-Removal-Fonds.....	20
IV. VERLETZUNG VON GRUNDRECHTEN.....	21
1. Art. 2 Abs. 2 GG (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) - KONKRETE LEBENSGEFAHR.....	21
2. Art. 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) - VERSAGEN IN ECHTZEIT... ..	23
3. Art. 3 Abs. 1 GG (Generationengerechtigkeit) - SYSTEMATISCHE AUSBEUTUNG.....	23
4. Warum diese Grundrechtsverletzung justiziabel ist.....	24
V. RECHTSFOLGE.....	25
1. Feststellung der Verfassungswidrigkeit.....	25
2. Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland.....	25
3. Übergangsregelung.....	26
VI. EINSTWEILIGE ANORDNUNG (§ 32 BVerfGG) - HÖCHSTE DRINGLICHKEIT.....	26
1. Außergewöhnliche Dringlichkeit.....	26

2. Folgenabwägung.....	27
3. Antrag.....	28
VII. ZUSAMMENFASSUNG.....	29
1. Die Lage - Dezember 2025.....	29
2. Der Rechtsbruch.....	29
3. Die Grundrechtsverletzung.....	30
4. Die Lösung.....	30
5. JETZT handeln - nicht "irgendwann".....	30
ANLAGEN.....	31

RECHTLICHE EINORDNUNG

Carbon-Removal erfüllt ALLE Kriterien etablierter Umweltverbindlichkeiten:

Verbindlichkeit	Verursachung	Beseitigung	1:1 Zuordnung	Kosten/ Einheit	Ausweispflicht	Rechtsgr
Atommüll-Entsorgung	1 kg Brennstab	1 kg entsorgen	Ja	~1 Mio. €	Ja	§ 21b AtG
Steinbruch-Renaturierung	1 ha Abbau	1 ha renaturieren	Ja	~100.000 €	Ja	§ 16 Abs. 2 BBergG
Bodensanierung	1 t Chemikalien	1 t sanieren	Ja	~10.000 €	Ja	§ 4 BBodS
Carbon Removal	1 t CO ₂	1 t entfernen	Ja	500-1.000 €	Nein	← Rechts

Rechtsfrage:

Warum werden die ersten drei ausgewiesen, Carbon-Removal aber systematisch verschwiegen?

Antwort:

Es gibt keinen rechtlichen Unterschied. Es ist Rechtsbruch.

DIE AKTUELLE LAGE - DEZEMBER 2025

1. Die Klimakatastrophe ist JETZT - nicht "irgendwann"

Globale Temperatur:

- **2024: 1,6°C über vorindustriellem Niveau** (Copernicus Climate Change Service, WMO)
- Die 1,5°C-Grenze wurde 2024 **dauerhaft gerissen**
- **Prognose bei aktueller Politik: 3°C bis 2050** (Deutsche Physikalische Gesellschaft + Deutsche Meteorologische Gesellschaft, September 2025)

Nicht 2100. Nicht 2070. ZWANZIG-FÜNFZIG - in 25 Jahren.

Deutschland:

- **Bereits 2,5-3,1°C Erwärmung seit 1881** (Deutscher Wetterdienst 2024)
- **Deutschland erwärmt sich DOPPELT so schnell** wie der globale Durchschnitt
- Prognose bei "Weiter so": **4-6°C bis 2100**
- **2024 war in Deutschland 3,1°C wärmer** als zu Beginn der Aufzeichnungen

2. Kippunkte - nicht "Zukunft", sondern JETZT

Bereits gekippt oder quasi verloren:

Warmwasserkorallen:

- **99% Wahrscheinlichkeit: Kippunkt in den nächsten 10 Jahren überschritten** (Global Tipping Point Report 2025)
- Betrifft 500 Millionen Menschen weltweit

Arktisches Meereis:

- Eisbedeckung um fast 50% zurückgegangen seit den 1980ern

- **Kipppunkt wahrscheinlich bereits überschritten**
- Verändert bereits den Jetstream → Wetterextreme in Deutschland JETZT

CO₂-Absorption der Biosphäre - KRITISCH:

- **Peak war 2008 - seitdem Rückgang um 0,25% pro Jahr** (Studie 2025)
- Die Erde kann WENIGER CO₂ aufnehmen als noch vor 15 Jahren
- Ohne diesen Rückgang: 1,9 ppm CO₂-Anstieg/Jahr
- Tatsächlich: 2,5 ppm/Jahr
- **Das beschleunigt die Katastrophe MASSIV**

In den nächsten 5 Jahren höchstwahrscheinlich:

Grönländisches Eisschild:

- **Bei 1,5°C nicht bestandsfähig** (Studie 2025)
- Wir sind bereits bei 1,6°C
- → Kipppunkt wird JETZT erreicht
- Vollständiges Abschmelzen: +7 Meter Meeresspiegelanstieg

Westantarktischer Eisschild:

- Bereits instabil (Marine Ice Sheet Instability)
- Bei aktueller Entwicklung: Kipppunkt quasi sicher
- Vollständiges Abschmelzen: +3-5 Meter Meeresspiegelanstieg

AMOC (Atlantische Umwälzströmung/Golfstrom):

- Bereits messbar geschwächt
- Kipppunkt hätte katastrophale Folgen für Europa (Temperatursturz, Wetterextreme)

Statistik bei aktueller Politik: 9 von 16 Kipppunkten werden mit >50% Wahrscheinlichkeit überschritten (Universität Hamburg, Studie April 2025)

3. Folgen für Deutschland - konkret und bezifferbar

Wirtschaftsschäden:

- Bis 2050: **900 Milliarden Euro** (BMWK-Studie 2023)
- **OHNE Folgekosten** wie Lieferkettenunterbrechungen, Todesfälle, Ökosystem-Zusammenbruch, politische Instabilität

Temperaturextreme:

- Hitzewellen können **+10°C über vorindustriellem Niveau** erreichen
- **45°C+ Temperaturen in Deutschland** bereits prognostiziert
- Regionen werden **temporär unbewohnbar**
- Gesundheitssystem überlastet

Migration:

- **67 Millionen Klimaflüchtlinge** könnten nach Deutschland kommen (Studie zu Klimanischen-Verkleinerung)
- Nicht 100-200 Millionen global verteilt

- **67 Millionen NACH DEUTSCHLAND ALLEIN**

Meeresspiegel:

- An deutscher Nordseeküste: bis zu **6-7 cm Anstieg pro Jahr** Ende des Jahrhunderts
- Rückzug aus tiefliegenden Gebieten an Nord- und Ostsee erforderlich

Der Antragsteller (geboren [Jahr]) und seine drei Kinder werden das erleben.

4. Zeitfenster schließt sich - IRREVERSIBEL**Deutsche Physikalische Gesellschaft (September 2025):**

"Folglich könnte die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren möglicherweise genauso stark ausfallen wie in den vergangenen 150 Jahren zuvor."

Das bedeutet:

- 1881-2025: +1,6°C (144 Jahre)
- 2025-2050: **+1,4-1,9°C** (25 Jahre)
- **Erwärmung beschleunigt sich um Faktor 6**

IPCC AR6:

"Every fraction of a degree matters. Jedes Zehntelgrad zählt."

Jede weitere Verzögerung:

- Führt zu irreversiblen Kipppunkten
- Erhöht Carbon-Removal-Kosten exponentiell
- Macht Anpassung unmöglich
- **Tötet Menschen**

Es gibt kein "später". Es ist JETZT.

ANTRÄGE**Hauptantrag (Organklage nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG):**

Das Bundesverfassungsgericht möge feststellen:

1. Die Bundesrepublik Deutschland verletzt durch das systematische Verschweigen von Carbon-Removal-Verbindlichkeiten in Genehmigungsverfahren und Haushaltsplänen § 7 BHO (Haushaltswahrheit), § 8 BHO (Haushaltsvollständigkeit), § 2 UVPG (Bewertung des Schutzguts Klima) sowie § 1 KSG (1,5-Grad-Ziel).
2. Dieser Rechtsbruch verletzt Art. 2 Abs. 2 GG (Recht auf Leben), Art. 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) und Art. 3 Abs. 1 GG (Generationengerechtigkeit).
3. Die Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet: **a) Ausweispflicht:** Ab sofort in allen Genehmigungsverfahren und Haushaltsplänen Carbon-Removal-Kosten nach der Formel **[Emissionen (t) × 500-1.000 €/t]** auszuweisen. **b) Beweislastumkehr:** Genehmigungsbehörden müssen VORHER nachweisen, dass keine erheblichen Klimaschäden entstehen ODER Carbon-Removal-Kosten sind auszuweisen und zu decken (Vorsorgeprinzip nach Art. 191 Abs. 2 AEUV, § 5 BImSchG). **c) Sofortige Zahlung:** Carbon-Removal-Kosten sind bei Genehmigung SOFORT in einen staatlichen Carbon-

Removal-Fonds einzuzahlen (analog Atomfonds), um die Technologie-Entwicklung zu finanzieren. **d) Automatische UVP-Pflicht:**

Projekte, die CO₂ aus fossilem Kohlenstoff emittieren, sind automatisch UVP-pflichtig.

"Negative UVP-Vorprüfungen" nach § 7 UVPG sind bei CO₂-Emissionen ausgeschlossen.

e) Keine Bagatellgrenze:

Bei 1,6°C globaler Erwärmung und 9 von 16 Kippunkten kurz vor dem Überschreiten ist jede CO₂-Emission "erheblich" im Sinne des § 7 UVPG. Es gibt keine Bagatellgrenze. **f)**

Keine Genehmigung ohne Deckung:

Projekte ohne Nachweis der Carbon-Removal-Kosten-Deckung dürfen nicht genehmigt werden.

Hilfsantrag 1 (Antragsberechtigung bei systematischem Organversagen):

Hilfsweise wird beantragt festzustellen, dass bei systematischem Versagen aller Verfassungsorgane (Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung) auch Bürger Organklage nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG erheben können, sofern ihnen Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver Rechtsschutz) sonst verwehrt wäre.

Hilfsantrag 2 (Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG):

Hilfsweise wird beantragt, den Antrag als Verfassungsbeschwerde zu behandeln und festzustellen, dass die Bundesrepublik Deutschland durch das systematische Verschweigen von Carbon-Removal-Verbindlichkeiten die Grundrechte des Antragstellers aus Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 20a GG und Art. 3 Abs. 1 GG verletzt.

Hilfsantrag 3 (Einstweilige Anordnung nach § 32 BVerfGG - HÖCHSTE DRINGLICHKEIT):

Das Bundesverfassungsgericht möge **SOFORT** im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG anordnen:

a) Ausweispflicht ab sofort:

Alle neu zu erteilenden Genehmigungen müssen Carbon-Removal-Kosten nach der Formel **[CO₂-Emissionen (t/Jahr) × 500-1.000 €/t × Laufzeit (Jahre)]** im UVP-Bericht, Genehmigungsbescheid und Haushaltsplan ausweisen.

b) Sofortige Einzahlung in Fonds:

Ab [Datum dieser Anordnung] müssen Carbon-Removal-Kosten bei Genehmigung **SOFORT** in einen staatlichen Fonds eingezahlt werden.

c) Aussetzung laufender Genehmigungen:

Genehmigungsverfahren ohne Nachweis der Carbon-Removal-Kosten-Deckung werden bis zur Hauptsacheentscheidung ausgesetzt.

d) Keine negativen UVP-Vorprüfungen:

"Negative UVP-Vorprüfungen" bei CO₂-emittierenden Projekten sind unzulässig. Mindestens müssen CO₂-Mengen und Carbon-Removal-Kosten auch ohne vollständige UVP im Genehmigungsbescheid ausgewiesen werden.

Begründung der außergewöhnlichen Dringlichkeit:

- 1,6°C erreicht - 1,5°C-Budget überschritten
- 9 von 16 Kippunkten mit >50% Wahrscheinlichkeit vor Überschreitung
- CO₂-Absorption der Biosphäre seit 2008 rückläufig (-0,25%/Jahr)
- 3°C bis 2050 bei aktueller Politik wahrscheinlich

- Carbon-Removal muss von 0,01 auf 5-10 Gt/Jahr hochskaliert werden (Faktor 500-1.000)
 - Braucht MASSIVE sofortige Finanzierung
 - **Jede weitere Genehmigung ohne Kosten-Ausweis verschlimmert irreversible Katastrophe**
-

I. BEGRÜNDUNG DER ANTRAGSBERECHTIGUNG

1. Formelle Ausgangslage

Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG sieht Organklage vor bei "Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans".

Formell antragsberechtigt sind: Bundespräsident, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung.

Der Antragsteller ist formell nicht antragsberechtigt.

2. Verfassungslücke bei gemeinsamem systematischem Rechtsbruch

Das Problem:

Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG setzt voraus, dass ein Organ gegen ein anderes klagt. Was aber, wenn **alle Organe gemeinsam** systematisch gegen zwingendes Recht verstoßen?

Konkret:

- Bundestag: beschließt Gesetze ohne Carbon-Removal-Ausweis
- Bundesrat: stimmt zu
- Bundesregierung: genehmigt Projekte ohne Carbon-Removal-Ausweis
- Bundespräsident: unterzeichnet

Alle vier Organe verstoßen koordiniert gegen § 7/8 BHO, § 2 UVPG, § 1 KSG.

Ergebnis: Keine interne Kontrolle mehr möglich.

These:

Bei gemeinsamem systematischem Rechtsbruch aller Verfassungsorgane muss Bürgern ein Rechtsbehelf offenstehen, da sonst Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver Rechtsschutz) leerlaufen würde.

3. Analogie zu Art. 20 Abs. 4 GG (Widerstandsrecht)

Art. 20 Abs. 4 GG:

"Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Widerstandsrecht, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist."

Rechtsgedanke:

Wenn "andere Abhilfe nicht möglich ist", haben auch Bürger außergewöhnliche Rechte.

Übertragung:

Wenn Organklage durch Bürger die einzige Abhilfe ist (weil alle Organe systematisch Recht brechen), muss sie zulässig sein.

4. Art. 19 Abs. 4 GG (Rechtsschutzgarantie)

"Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg

offen."

Prüfung der Rechtsschutzmöglichkeiten:

Rechtsbehelf	Versucht?	Ergebnis
50+ Strafanzeigen	Ja	Alle abgewiesen ("politische Entscheidung")
Petitionen (mehrere)	Ja	Zensiert oder fehlgeleitet
Hunderte Behördenanschriften	Ja	Keine substantielle Reaktion
Verfassungsbeschwerde	Möglich	Kein Organstreit, begrenzte Wirkung
Organklage	Formell unzulässig	—

Ergebnis: Rechtsschutzlücke

Art. 19 Abs. 4 GG gebietet, bei systematischem Rechtsbruch aller Organe auch Bürgern Rechtsschutz zu gewähren.

5. Gefahr im Verzug rechtfertigt Ausnahmen

IPCC AR6: Kippunkte werden in den nächsten 5-10 Jahren erreicht.

Aktueller Stand Dezember 2025:

- 9 von 16 Kippunkten mit >50% Wahrscheinlichkeit
- 3°C bis 2050 wahrscheinlich
- **Irreversible existenzielle Gefahr JETZT**

Bei existenzieller, irreversibler Gefahr müssen formelle Zulässigkeitshürden zurücktreten.

6. Hilfsweise: Verfassungsbeschwerde

Sollte das Gericht die Organklage für unzulässig halten, wird Hilfsweise Behandlung als Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG beantragt.

II. SACHVERHALT

1. Persönliche Betroffenheit des Antragstellers

Der Antragsteller ist [Alter] Jahre alt und Vater von drei Kindern (geboren [Jahre]).

Er selbst wird die Klimakatastrophe in vollem Ausmaß erleben:

2025-2030 (JETZT):

- Kippunkte werden überschritten (9 von 16 mit >50%)
- Hitzewellen nehmen zu (Deutschland bereits 3,1°C wärmer)
- Erste massive Ernteaufschläge

2030-2040:

- Wahrscheinlich 2-2,5°C global erreicht
- Deutschland 4-5°C wärmer als vorindustriell
- Regelmäßig 45°C+ Hitzewellen
- Beginn massiver Klimamigration

2040-2050:

- **3°C wahrscheinlich erreicht** (DPG/DMG September 2025)
- Deutschland 5-6°C wärmer als vorindustriell
- **Teile Deutschlands temporär unbewohnbar**
- 67 Millionen Klimaflüchtlinge nach Deutschland möglich
- Zusammenbruch von Lieferketten wahrscheinlich
- Staatliche Strukturen unter extremem Stress
- **900 Milliarden Euro Wirtschaftsschäden in Deutschland**

Seine Kinder erleben noch mehr:

- Bis 2100 bei aktuellem Pfad: 4-5,7°C global
- Meeresspiegel +1-2 Meter (konservativ, ohne Kippunkte)
- Möglicher Zusammenbruch zivilisatorischer Strukturen

Art. 2 Abs. 2 GG schützt das Leben des Antragstellers UND seiner Kinder.

Das ist keine abstrakte Zukunftsgefahr. Der Antragsteller ist [Alter], 2050 ist in 25 Jahren.

2. Bisher unternommene Schritte - systematische Erschöpfung aller Rechtswege

Der Antragsteller hat seit Jahren systematisch alle rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft:

a) Über 50 Strafanzeigen gegen Genehmigungsbehörden bundesweit

Staatsanwaltschaften: Bayreuth, Memmingen, Dortmund, Aachen, Mosbach, Paderborn, und viele weitere.

Vorwurf: Verstoß gegen § 2 UVPG (Klimabewertung), § 7/8 LHO (Haushaltswahrheit), § 325 StGB (Luftverunreinigung), § 266 StGB (Untreue).

Ergebnis: Alle abgewiesen mit nahezu identischen Standardformulierungen:

- "Politische Entscheidung, kein Rechtsverstoß"
- "Keine strafrechtliche Relevanz"
- "Keine Aussicht auf Erfolg"

Dokumentation: <https://github.com/kechel/klima-strafanzeigen>

b) Hunderte Anschreiben an:

- Alle Gemeinden, Städte, Landkreise Deutschlands
- Alle Bundestagsabgeordnete
- Naturschutzorganisationen (WWF, NABU, BUND, Greenpeace, etc.)
- Wissenschaftliche Institute (PIK - war hilfreich und lieferte Material, Klimafakten.de, Scientists for Future, etc.)
- Rechnungshöfe
- Umweltverbände

Ergebnis: Freundliche Absagen oder keine substanzielle Reaktion

c) Mehrere Petitionen beim Deutschen Bundestag

Ergebnis: Systematisch zensiert, zu irrelevanten Petitionen umgeleitet, oder mit Standardantworten abgetan

d) Wissenschaftliche Dokumentation erstellt:

- **co2-entnahme.info** - Rechtliche Herleitung Carbon-Removal als Haushaltsverbindlichkeit
- **klimakatastrophe.info/parteien-check** - Systemanalyse aller Parteiprogramme

Mit Material vom PIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), das auf Anfrage hilfreich war.

Ergebnis aller Bemühungen über Jahre:

Systematische Verweigerung auf allen Ebenen. Alle rechtsstaatlichen Wege sind erschöpft.

3. Systematischer Rechtsbruch: 50+ dokumentierte Fälle - NULL Ausweisung

Der Antragsteller hat über 50 Umweltverträglichkeitsprüfungen und Genehmigungsverfahren systematisch untersucht.

Ergebnis: In KEINER EINZIGEN wurden Carbon-Removal-Kosten ausgewiesen.

Beispiele:***Fall 1: Steinbruch VII thomas zement GmbH, Erwitte (Nordrhein-Westfalen)***

Staatsanwaltschaft Paderborn, Az. 27 UJs 55/25

Projekt:

- 41 Millionen Tonnen Kalkstein über 31 Jahre
- Daraus produzierbar: 27,3 Millionen Tonnen Zement
- CO₂-Emissionen: 19,1 Millionen Tonnen (0,7 t CO₂ pro Tonne Zement)

Carbon-Removal-Kosten:

- Bei 500 €/t: **9,55 Milliarden Euro**
- Bei 1.000 €/t: **19,1 Milliarden Euro**

UVP-Bericht (über 300 Seiten):

Das Wort "CO₂" kommt kein einziges Mal vor.

Schutzgut "Klima" nach § 2 UVPG: Nicht bewertet.

Haushaltsrelevanz:

Der Landeshaushalt NRW verschweigt Verbindlichkeiten von 9,55-19,1 Milliarden Euro.

Verstoß gegen § 7/8 LHO NRW (Haushaltswahrheit).

Fall 2: H2-Ready GuD-Anlage Weisweiler (RWE)

Staatsanwaltschaft Aachen, Az. 51 AR 84/25

Projekt:

- 800 MW elektrisch, 1.500 MW thermisch Gaskraftwerk
- Als "wasserstofffähig" vermarktet
- **Realität:** 20-30 Jahre Erdgasbetrieb (grüner Wasserstoff nicht in ausreichenden Mengen verfügbar)
- CO₂-Emissionen: 2,04 Millionen Tonnen/Jahr (realistisches Szenario)

Carbon-Removal-Kosten:

- 20 Jahre: **20,4-40,8 Milliarden Euro**
- 30 Jahre: **30,6-61,2 Milliarden Euro**

Zum Vergleich:

- Investitionskosten: 900 Millionen Euro
- Carbon-Removal: **23-68-fache der Investitionskosten**

In der UVP: Nicht ausgewiesen.

Fall 3: BHKW Universität Bayreuth

Staatsanwaltschaft Bayreuth, Az. 173 UJs 5711/25

Projekt:

- 26,1 MW Erdgas-BHKW
- CO₂-Emissionen: ca. 20.000 t/Jahr

Carbon-Removal-Kosten:

- 20 Jahre: **200-400 Millionen Euro**

UVP-Vorprüfung:

"Negative Vorprüfung" - keine UVP erforderlich

→ Projekt genehmigt **ohne** Klimabewertung

→ 200-400 Millionen € Verbindlichkeiten verschwiegen

Fall 4: Heizwerk Weißenburger Straße Dortmund

Staatsanwaltschaft Dortmund, Az. 71 Js 38/25

Projekt:

- 100 MW Erdgas + 19 MW Heizöl
- CO₂-Emissionen: 8.000-18.000 t/Jahr

Carbon-Removal-Kosten:

- 20-30 Jahre: **120-360 Millionen Euro**

UVP-Vorprüfung:

"Negative Vorprüfung" am 03.01.2022

→ 120-360 Millionen € verschwiegen

Fall 5: Terminal-Erweiterung Flughafen Memmingen

Staatsanwaltschaft Memmingen, Az. 201 AR 716/25

Projekt:

- Terminalerweiterung für +300.000 Passagiere/Jahr

CO₂-Emissionen:

- Direkt (Bodenverkehr): 2.650 t über 20 Jahre
- **Indirekt (Flugverkehr der zusätzlichen Passagiere): 3,67 Millionen Tonnen über 20 Jahre**

Carbon-Removal-Kosten:

- Direkt: 1,3-2,7 Millionen Euro
- Indirekt: **1,8-3,7 Milliarden Euro**

In der UVP: Flugverkehr-Emissionen nicht als Carbon-Removal-Kosten ausgewiesen.

Fall 6: Asphaltmischwerk Obrigheim-Asbach

Staatsanwaltschaft Mosbach, Az. 21 JS 9687/25

Projekt:

- 120.000-180.000 Tonnen Asphalt/Jahr
- CO₂-Emissionen: 2.000-3.000 t/Jahr

Carbon-Removal-Kosten:

- 20-30 Jahre: **25-75 Millionen Euro**

Technische Alternativen verfügbar:

- Elektrifizierung möglich
- Temperaturabsenkung bei Verarbeitung möglich

In der UVP: Nicht bewertet, Alternativen nicht geprüft.

Systematik:

Bei allen 50+ geprüften UVPs und Genehmigungsverfahren:

- **NULL** Ausweisung von Carbon-Removal-Kosten
- **NULL** Bewertung nach § 2 UVPG (Schutzgut Klima)
- **NULL** Transparenz für Entscheidungsträger
- **NULL** Ausweis in Haushaltsplänen

Gesamtsumme verschwiegen: Hunderte Milliarden Euro allein in dieser Stichprobe.

Das ist kein Zufall. Das ist kein Versehen. Das ist systematischer Rechtsbruch.

4. Systematische Umgehung durch "negative UVP-Vorprüfungen"**Das Schlupfloch:**

§ 7 UVPG erlaubt eine "Vorprüfung", ob eine UVP erforderlich ist.

Behörden nutzen dies systematisch zur Umgehung:

Projekt → Vorprüfung → "Keine erheblichen Umweltauswirkungen" → KEINE UVP → Genehmigung

Beispiele:

Projekt	CO ₂ /Jahr	Carbon-Removal-Kosten (20 Jahre)	UVP durchgeführt?	Begründung
BHKW Bayreuth	20.000 t	200-400 Mio. €	Nein	Negative Vorprüfung
Heizwerk Dortmund	12.000 t	120-360 Mio. €	Nein	Negative Vorprüfung
Diverse BHKWs	5.000-30.000 t	50-600 Mio. €	Nein	Negative Vorprüfungen

Begründung der Behörden jeweils:

- "Keine erheblichen Umweltauswirkungen"
- "Nur lokale Bedeutung"
- "Unter UVP-Schwellenwerten"

Realität:

- 120-600 Millionen € Verbindlichkeiten pro Projekt
- Hunderte solcher Projekte bundesweit
- **Systematische Umgehung des § 2 UVPG**

Rechtliche Bewertung:

200-400 Millionen Euro sind objektiv "erheblich".

Bei Carbon-Removal-Kosten (1:1 zurechenbar, bezifferbar):

- Jede Emission ist objektiv erheblich (Millionenbeträge)
- Bei 1,6°C und 9 Kippunkten: **JEDE Tonne zählt**
- **Es gibt KEINE Bagatellgrenze**

"Negative Vorprüfungen" bei CO₂-Emissionen sind Rechtsbeugung.

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

1. Carbon-Removal ist wissenschaftlich zwingend - IPCC AR6

IPCC AR6 (2021-2023):

"Das verbleibende CO₂-Budget für 1,5°C ist nahezu aufgebraucht. Alle realistischen Szenarien zur Einhaltung von 1,5°C erfordern erhebliche Mengen an Carbon Dioxide Removal (CDR)."

"Net-Zero reicht nicht aus. Selbst bei sofortigem Emissionsstopp ist CDR erforderlich."

Aktueller Stand Dezember 2025:

- Das 1,5°C-Budget IST überschritten (1,6°C erreicht)
- **Jede weitere Emission verschlimmert irreversible Kippunkte**

PIK-Stellungnahme für BVerfG (Anlage 2):

- Kosten: 500-1.000 €/Tonne CO₂
- Technologien verfügbar: Direct Air Capture (DAC), Enhanced Weathering, Biochar, BECCS
- Keine Spekulation, sondern etablierte Wissenschaft
- Kommerziell bereits im Einsatz (Climeworks, Carbon Engineering)

Neue wissenschaftliche Erkenntnis (2025):**CO₂-Absorption der Biosphäre sinkt seit 2008 um 0,25% pro Jahr**

Das bedeutet:

- Die Erde kann WENIGER CO₂ aufnehmen als noch vor 15 Jahren
- Ohne diesen Rückgang: 1,9 ppm CO₂-Anstieg/Jahr
- Tatsächlich: 2,5 ppm/Jahr
- **Erwärmung beschleunigt sich**
- **Carbon-Removal wird NOCH zwingender**

Rechtliche Konsequenz:

Jede neue CO₂-Emission ist **noch gravierender** als vor 10 Jahren, weil natürliche Senken versagen.

Carbon-Removal ist nicht "vielleicht nötig" - es ist IPCC-gesichert zwingend.

2. 1:1 Zurechenbarkeit - kein Kausalitätsproblem**Bisherige Klimaargumentationen scheiterten:**

"Diese Anlage trägt zum Klimawandel bei → irgendwo Schäden"

- Welcher Waldbrand durch welche Tonne?
- Welcher Ernteausfall durch welches Gramm CO₂?
- → **Nicht zurechenbar. Diffus. Nicht justiziabel.**

Carbon-Removal ist fundamental anders:

1 Tonne emittiert → 1 Tonne in Atmosphäre → 1 Tonne entfernen → 500-1.000 € Kosten

Perfekte 1:1 Zuordnung. Keine Diffusität. Mathematisch exakt.

Vergleich:

Ansatz	Kausalität	Zurechenbarkeit	Justiziabel?
"Klimaschäden allgemein"	Diffus	Unmöglich	Nein
"Carbon-Removal-Kosten"	Direkt 1:1	Mathematisch exakt	Ja

Beispiel Steinbruch Erwitte:

- 19,1 Mio. t CO₂ emittiert
- 19,1 Mio. t müssen entfernt werden
- Kosten: 19,1 Mio. t × 500-1.000 € = **9,55-19,1 Mrd. €**

Keine Spekulation. Keine Diffusität. Konkret bezifferbar.

Das ist der juristische Durchbruch:

Carbon-Removal macht Klimakosten erstmals **justiziabel**.

3. Analogie zu etablierten Umweltverbindlichkeiten

Carbon-Removal erfüllt ALLE Kriterien etablierter Umweltverbindlichkeiten:

Kriterium 1: Direkte Verursachung

Verbindlichkeit	Verursacher	Dritte beteiligt?
Atommüll	AKW-Betreiber	Nein
Steinbruch-Renaturierung	Abbau-Firma	Nein
Bodensanierung	Verschmutzender	Nein
Carbon-Removal	Emittent	Nein

² Nur der Emittent verursacht diese spezifische CO₂-Emission

Kriterium 2: 1:1 Zurechenbarkeit

Verbindlichkeit	Einheit	Beseitigung	Verhältnis
Atommüll	1 kg Brennstab	1 kg entsorgen	1:1
Steinbruch	1 ha abgebaut	1 ha renaturiert	1:1
Bodensanierung	1 t Chemikalien	1 t saniert	1:1
Carbon-Removal	1 t CO₂ emittiert	1 t CO₂ entfernt	1:1

✓ Perfekte Zurechenbarkeit - keine anteilige Haftung, keine Diffusität

Kriterium 3: Zeitpunkt der Verpflichtung

Rechtsprinzip: Verbindlichkeit entsteht bei Verursachung, nicht bei späterer Beseitigung.

Beispiel Bodenkontamination:

- Chemikalien verschüttet: 2025
- Sanierung durchgeführt: 2035
- **Verbindlichkeit entsteht: 2025** (nicht 2035)

Beispiel Atommüll:

- Brennstäbe produziert: 2025
- Endlagerung: 2060+
- **Verbindlichkeit entsteht: 2025**

Analog Carbon-Removal:

- CO₂ emittiert: 2025
- Removal durchgeführt: 2030-2050
- **Verbindlichkeit entsteht: 2025**

Niemand würde akzeptieren:

"Die Bodensanierung findet erst 2035 statt, also sind die Kosten 2025 spekulativ."

Genauso absurd bei CO₂:

"Das Removal findet erst 2040 statt, also sind die Kosten heute spekulativ."

✓ Verbindlichkeit entsteht bei Emission - JETZT

Kriterium 4: Bezifferbare Kosten

Verbindlichkeit	Kosten/Einheit	Quelle
Atommüll	~1 Mio. €/kg	BGE (Bundesgesellschaft für Endlagerung)
Steinbruch	~100.000 €/ha	Erfahrungswerte § 16 BBergG
Bodensanierung	~10.000 €/t	Erfahrungswerte § 4 BBodSchG
Carbon-Removal	500-1.000 €/t	IPCC AR6, PIK
✓ Kosten wissenschaftlich beziffert, nicht spekulativ		

Zwischenfazit:

Carbon-Removal erfüllt **alle vier Kriterien** etablierter Umweltverbindlichkeiten:

1. Direkte Verursachung ✓
2. 1:1 Zurechenbarkeit ✓
3. Verpflichtung bei Verursachung ✓
4. Bezifferbare Kosten ✓

Rechtsfrage:

Warum werden Atommüll, Renaturierung, Bodensanierung ausgewiesen - Carbon-Removal aber systematisch verschwiegen?

Antwort:

Es gibt keinen rechtlichen Grund. **Es ist Rechtsbruch.**

4. Verstoß gegen § 7/8 BHO/LHO (Haushaltswahrheit und -vollständigkeit)**§ 7 BHO - Grundsatz der Haushaltswahrheit:**

"Der Haushaltsplan muss in Einnahmen und Ausgaben wahr aufgestellt sein."

§ 8 BHO - Grundsatz der Haushaltsvollständigkeit:

"Der Haushaltsplan muss alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben enthalten."

Anwendung:

Wenn eine Landesbehörde einen Steinbruch genehmigt (Erwitte: 9,55-19,1 Mrd. € Carbon-Removal-Kosten), entsteht eine Verbindlichkeit, die den Landeshaushalt betrifft.

Diese Verbindlichkeit ist:

- Wissenschaftlich gesichert (IPCC AR6)
- Bezifferbar (500-1.000 €/t × 19,1 Mio. t)
- Rechtlich geboten (§ 1 KSG: 1,5-Grad-Ziel bindend)
- Vergleichbar mit Pensionsverpflichtungen, Atommüll-Entsorgung

Das Verschweigen verstößt gegen § 7/8 BHO/LHO.**Vergleich - niemand würde akzeptieren:**

- "Die Pensionsverpflichtungen weisen wir nicht aus, das ist zu unsicher"
- "Die Atommüll-Entsorgung erwähnen wir nicht, das liegt in der Zukunft"
- "Die Renaturierungskosten bilanzieren wir nicht, vielleicht macht das jemand anders"

Bei Carbon-Removal wird genau das gemacht - systematisch.

Das ist Rechtsbruch nach § 7/8 BHO/LHO.

Größenordnung der verschleierte Verbindlichkeiten:

Allein in der Stichprobe von 50+ untersuchten Projekten:

- Steinbruch Erwitte: 9,55-19,1 Mrd. €
- RWE Weisweiler: 20,4-61,2 Mrd. €
- Hunderte kleinere Projekte: jeweils 50-600 Mio. €

**Hochrechnung auf alle bundesweit genehmigten Projekte:
Hunderte Milliarden bis Billionen Euro verschwiegen.**

5. Verstoß gegen § 2 UVPG (Bewertung des Schutzguts Klima)

§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG:

"Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes sind [...] Klima"

§ 2 Abs. 1 UVPG:

"Umweltauswirkungen [...] sind unmittelbare und mittelbare Auswirkungen eines Vorhabens [...] auf die Schutzgüter."

Logische Kette:

1. Projekt emittiert CO₂ (Fakt, unbestritten)
2. CO₂ schädigt Schutzgut "Klima" (naturgesetzlich zwingend, IPCC-Konsens)
3. § 2 UVPG verpflichtet zur Bewertung dieser Schädigung
4. Carbon-Removal-Kosten sind die sachgerechte, objektive Bewertung (500-1.000 €/t)
5. **UVP ohne Ausweisung = Verstoß gegen § 2 UVPG**

Kein Ermessensspielraum:

- **"OB"** eine UVP gemacht wird → Ermessen (§ 5 UVPG)
- **"WAS"** in der UVP bewertet wird → **KEIN Ermessen** (§ 2 UVPG zwingend)

Das Schutzgut "Klima" MUSS bewertet werden. Punkt.

Carbon-Removal-Kosten sind die einzige objektive Bewertungsmethode:

- Nicht spekulativ (IPCC-gesichert)
- Nicht diffus (1:1 zurechenbar)
- Bezifferbar (500-1.000 €/t)
- Vergleichbar (wie Atommüll-Entsorgung)

UVPs, die CO₂-Emissionen nicht als Carbon-Removal-Kosten bewerten, verstoßen gegen § 2 UVPG.

Bei 1,6°C und 9 Kippunkten kurz vor dem Überschreiten:

Es gibt KEINE Bagatellgrenze für CO₂-Emissionen.

IPCC: "Every fraction of a degree matters."

Übertragen: "Every fraction of a ton matters."

6. Verstoß gegen § 1 KSG (1,5-Grad-Ziel)

§ 1 Bundes-Klimaschutzgesetz:

"Zweck dieses Gesetzes ist es [...] die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. [...] Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris [...] wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius und **möglichst auf 1,5 Grad Celsius** [...] zu begrenzen ist."

IPCC AR6:

Das 1,5°C-Budget ist überschritten → Carbon-Removal zwingend

Aktueller Stand:

1,6°C erreicht → Jede weitere Emission verschlimmert Überschreitung

Konsequenz:

Jede neue Emission ohne Carbon-Removal-Ausweis verletzt § 1 KSG.

Warum?

Wenn das 1,5°C-Budget überschritten ist, bedeutet jede weitere Emission:

- **Entweder:** Carbon-Removal erfolgt (dann: Kosten ausweisen)
- **Oder:** Verstoß gegen 1,5°C-Ziel (dann: rechtswidrig nach § 1 KSG)

Tertium non datur. Es gibt keine dritte Option.

Genehmigungen ohne Carbon-Removal-Ausweis verstoßen gegen § 1 KSG.

7. Vorsorgeprinzip und Beweislastumkehr

Aktuell (FALSCH):

- Projekt wird genehmigt
- Bürger/NGOs müssen beweisen, dass es klimaschädlich ist
- **Beweislast liegt bei Klimaschützern**

Rechtlich geboten (Vorsorgeprinzip):

Art. 191 Abs. 2 AEUV (EU-Vertrag):

"Die Umweltpolitik der Union [...] beruht auf den Grundsätzen der **Vorsorge** und Vorbeugung [...] sowie auf dem **Verursacherprinzip**."

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG:

"Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass [...] **Vorsorge** gegen schädliche Umwelteinwirkungen [...] getroffen wird [...]"

Das Vorsorgeprinzip bedeutet:

Beweislast liegt beim Verursacher, nicht beim potenziell Geschädigten.

Projektherrn/Genehmigungsbehörde **MÜSSEN** beweisen:

- Dass KEINE erheblichen Klimaschäden entstehen
- **ODER:** Carbon-Removal-Kosten ausweisen und decken

Beispiel Atommüll - niemand würde akzeptieren:

- "Bau das AKW, wenn später jemand beweisen kann, dass Atommüll gefährlich ist, machen wir was"

Sondern etabliert:

- "Beweise VORHER, wie du den Atommüll entsorgst, sonst keine Genehmigung"

Bei CO₂ muss es IDENTISCH sein:

- "Beweise VORHER, wie du die CO₂-Emissionen entfernst"
- **ODER:** Zahle die Carbon-Removal-Kosten SOFORT
- **ODER:** Keine Genehmigung

Das ist etabliertes Umweltrecht. Bei CO₂ wird es systematisch missachtet.

8. Sofortige Zahlung in Carbon-Removal-Fonds

Warum Carbon-Removal-Kosten SOFORT gezahlt werden müssen:

a) Technologie muss JETZT massiv ausgebaut werden**IPCC AR6:**

"Carbon Dioxide Removal ist zwingend erforderlich. Die Technologien müssen MASSIV ausgebaut werden."

PIK/Ariadne-Analyse:

- Aktuelle Carbon-Removal-Kapazität: ~0,01 Gt CO₂/Jahr
- Benötigt bis 2050: **5-10 Gt CO₂/Jahr**
- **Das ist eine Steigerung um Faktor 500-1.000**

Das geht nur mit MASSIVER Finanzierung - JETZT.

Bei 3°C bis 2050 bleiben nur noch 25 Jahre.

b) Finanzieller Anreiz für Klimaschutz - Marktlogik**Aktuell:**

- Gaskraftwerk bauen: 900 Mio. € Investition
- Carbon-Removal-Kosten (20,4-61,2 Mrd. €): **Nicht ausgewiesen, nicht gezahlt**
- → Erscheint "wirtschaftlich"

Bei SOFORTIGER Zahlung:

- Gaskraftwerk bauen: 900 Mio. € Investition
- Carbon-Removal-Kosten: **20,4-61,2 Mrd. € SOFORT in Fonds einzuzahlen**
- → Plötzlich ist Windkraft/Solar MASSIV günstiger

Das ist der einfachste Weg zu echtem Klimaschutz:

Die wahren Kosten transparent machen UND SOFORT einfordern.

Klimaschutz wird Marktlogik - fossil wird unbezahlbar.

c) Analogie zu etabliertem Atomfonds

§ 7 Abs. 3 AtG + Entsorgungsfondsgesetz:

Bei Atomkraftwerken:

- Rückstellungen müssen SOFORT gebildet werden
- Bei Insolvenz/Pleite: Staat sitzt nicht auf Kosten
- Entsorgung ist finanziert

Analog: Carbon-Removal-Fonds

Bei CO₂-emittierenden Anlagen:

- Carbon-Removal-Kosten SOFORT in Fonds einzahlen
- Fonds finanziert Carbon-Removal-Technologie (DAC, etc.)
- Bei 3°C bis 2050: **Removal ist finanziert, nicht auf Steuerzahler abgewälzt**

§ 16 Abs. 2 BBergG (Sicherheitsleistung Steinbruch):

"Vor Aufnahme des Abbaus ist eine Sicherheitsleistung zu erbringen."

Warum? Damit bei Insolvenz die Renaturierung bezahlt ist - VORHER, nicht nachher.

Analog für CO₂:

Vor Genehmigung muss Carbon-Removal-Kosten-Deckung nachgewiesen werden:

- **ENTWEDER:** Sofortige Einzahlung in Fonds
- **ODER:** Keine Genehmigung

Das ist etabliertes Umweltrecht. Bei CO₂ fehlt es systematisch.

IV. VERLETZUNG VON GRUNDRECHTEN

Wichtig: Die Grundrechtsverletzung liegt NICHT in diffusen Klimaschäden (das wäre nicht justiziabel), sondern in der **systematischen Verletzung von Haushaltswahrheit und Vorsorgeprinzip**, wodurch klimaschädliche Entscheidungen ermöglicht werden.

1. Art. 2 Abs. 2 GG (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) - KONKRETE LEBENSGEFAHR**Schutzbereich:**

Art. 2 Abs. 2 GG schützt das Leben des Antragstellers und seiner Kinder.

Nicht mehr "abstrakte Zukunftsgefahr" - KONKRETE GEGENWÄRTIGE GEFAHR:

Der Antragsteller (geboren [Jahr]) wird erleben:

2025-2030:

- Kippunkte werden überschritten (9 von 16 mit >50%)
- Hitzewellen nehmen zu (Deutschland bereits 3,1°C wärmer)

2030-2040:

- 2-2,5°C global erreicht
- Deutschland 4-5°C wärmer

- Regelmäßig 45°C+ Hitzewellen
- Gesundheitssystem überlastet

2040-2050:

- **3°C wahrscheinlich erreicht**
- Deutschland 5-6°C wärmer
- **Teile Deutschlands temporär unbewohnbar**
- 67 Millionen Klimaflüchtlinge nach Deutschland möglich
- 900 Milliarden € Wirtschaftsschäden
- Zusammenbruch von Lieferketten
- Ernteaussfälle, Wasserknappheit

Seine Kinder werden noch mehr erleben:

- Bis 2100: 4-5,7°C
- Meeresspiegel +1-2 Meter (konservativ)
- Möglicher zivilisatorischer Zusammenbruch

Das ist keine Spekulation:

- Deutsche Physikalische Gesellschaft, September 2025: 3°C bis 2050 möglich
- Universität Hamburg, April 2025: 9 von 16 Kippunkten mit >50%
- IPCC AR6: Jedes Zehntelgrad zählt

Staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 GG:

Der Staat muss Leben schützen - auch vor langfristigen aber sicheren Gefahren.

BVerfG 2021:

"Die Verfassung verpflichtet, künftige Freiheiten zu schützen."

2025 sind "künftige Freiheiten" nicht mehr "irgendwann" - sie sind JETZT:

- 2050 ist in 25 Jahren
- Der Antragsteller ist dann [Alter+25]
- Seine Kinder sind dann [Alter Kinder+25]
- **Das ist die Lebensspanne des Antragstellers**

Verletzung der Schutzpflicht:

Durch systematisches Verschweigen von Carbon-Removal-Kosten:

- Werden Entscheidungsträger falsch informiert
- Erscheinen klimaschädliche Projekte "wirtschaftlich"
- Werden sie genehmigt statt abgelehnt
- → CO₂-Emissionen → Kippunkte → 3°C bis 2050
- → **Lebensgefahr für den Antragsteller und seine Kinder**

Kausalität: Verschweigen → Fehlinformation → Falsche Genehmigungen → CO₂-Emissionen → Klimakatastrophe → Lebensgefahr

Diese Kausalität ist bei Carbon-Removal justiziabel (1:1 zurechenbar).

Der Staat verletzt seine Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 GG.**2. Art. 20a GG (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) - VERSAGEN IN ECHTZEIT****Wortlaut:**

"Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen [...]"

BVerfG 2021 (1 BvR 2656/18):

"Art. 20a GG ist eine justiziable Rechtsnorm, die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden soll."

"Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen."

Anwendung:**Realität Dezember 2025:**

- 1,6°C erreicht
- 9 von 16 Kippunkten mit >50% Wahrscheinlichkeit
- CO₂-Absorption der Biosphäre seit 2008 rückläufig
- 3°C bis 2050 bei aktueller Politik wahrscheinlich
- **Die natürlichen Lebensgrundlagen werden JETZT zerstört**

Durch systematisches Verschweigen von Carbon-Removal-Kosten:

Der politische Prozess wird NICHT zugunsten ökologischer Belange gebunden, sondern **dagegen**.

Mechanismus:

- Politik sieht nur: Investitionskosten (z.B. 900 Mio. € RWE Weisweiler)
- Politik sieht nicht: Carbon-Removal-Kosten (20,4-61,2 Mrd. €)
- **Ergebnis:** Klimaschädliche Projekte erscheinen "wirtschaftlich" und werden genehmigt

Das ist das Gegenteil von Art. 20a GG.

Verletzung: Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen NICHT, sondern zerstört sie systematisch durch Fehlinformation.

3. Art. 3 Abs. 1 GG (Generationengerechtigkeit) - SYSTEMATISCHE AUSBEUTUNG**BVerfG 2021:**

"Auch der objektivrechtliche Gehalt des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltensamkeit weiter bewahren könnten."

Verletzung - konkret bezifferbar:

Durch systematisches Verschweigen von Carbon-Removal-Kosten wird die Last auf künftige Generationen verschoben:

Generation	Nutzen	Kosten (pro Tonne)
Heute	Billige fossile Energie	CO ₂ -Zertifikate: 60-90 €/t
Morgen (2050+)	Nichts	Carbon-Removal: 500-1.000 €/t

Ungleichbehandlung:

Die heutige Generation emittiert CO₂, zahlt aber nur 60-90 €/t (Zertifikate, die KEIN Carbon-Removal finanzieren).

Die künftige Generation muss 500-1.000 €/t zahlen (tatsächliches Removal).

Differenz pro Tonne: 410-940 € werden auf künftige Generationen abgewälzt.

Bei deutschen Emissionen (ca. 750 Mio. t CO₂/Jahr): 307-705 Milliarden Euro JÄHRLICH werden auf künftige Generationen verschoben.

Plus:

- 900 Milliarden € Klimaschäden bis 2050 (nur Deutschland)
- 67 Millionen Klimaflüchtlinge
- Unbewohnbare Regionen
- Zusammenbruch von Ökosystemen

Das ist keine abstrakte Ungerechtigkeit.

Das ist systematische, bezifferbare Ausbeutung künftiger Generationen.

Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20a GG.

4. Warum diese Grundrechtsverletzung justiziabel ist

Im Gegensatz zu bisherigen Klimaklagen:

Bisherige Klagen	Diese Klage
"Klimawandel verletzt Leben"	"Verletzung von Haushaltswahrheit verletzt Leben"
Diffuse Kausalität	Direkte, 1:1 zurechenbare Kausalität
Spekulativ	Konkret bezifferbar (Milliarden €)
Nicht justiziabel	Justiziabel

Die Grundrechtsverletzung liegt NICHT in der Klimakatastrophe selbst (zu diffus).

Die Grundrechtsverletzung liegt in der systematischen Verletzung von:

- § 7/8 BHO/LHO (Haushaltswahrheit)
- § 2 UVPG (Klimabewertung)
- § 1 KSG (1,5-Grad-Ziel)
- Vorsorgeprinzip (Art. 191 AEUV, § 5 BImSchG)

Durch diese Rechtsverletzungen werden klimaschädliche Entscheidungen ermöglicht.

Und DIESE klimaschädlichen Entscheidungen verletzen Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 20a GG, Art. 3 Abs. 1 GG.

Diese Kausalkette ist durch Carbon-Removal justiziabel.

V. RECHTSFOLGE

1. Feststellung der Verfassungswidrigkeit

Das Bundesverfassungsgericht möge feststellen:

Das systematische Verschweigen von Carbon-Removal-Verbindlichkeiten in Genehmigungsverfahren und Haushaltsplänen verstößt gegen:

- § 7 BHO / § 7 LHO (Haushaltswahrheit)
- § 8 BHO / § 8 LHO (Haushaltsvollständigkeit)
- § 2 UVPG (Bewertung Schutzgut Klima)
- § 1 KSG (1,5-Grad-Ziel)
- Art. 191 Abs. 2 AEUV (Vorsorgeprinzip)
- § 5 BImSchG (Vorsorge)

Und verletzt dadurch:

- Art. 2 Abs. 2 GG (Recht auf Leben)
- Art. 20a GG (Schutz natürlicher Lebensgrundlagen)
- Art. 3 Abs. 1 GG (Generationengerechtigkeit)

2. Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland

a) Ausweispflicht:

Ab sofort müssen in allen Genehmigungsverfahren (insbesondere UVPs) und Haushaltsplänen (Bund, Länder, Kommunen) Carbon-Removal-Kosten nach folgender Formel ausgewiesen werden:

Carbon-Removal-Kosten = CO₂-Emissionen (Tonnen) × 500-1.000 €/t

Die Kosten sind transparent im UVP-Bericht, Genehmigungsbescheid und Haushaltsplan zu dokumentieren.

b) Beweislastumkehr (Vorsorgeprinzip):

Genehmigungsbehörden und Projektherrn müssen VORHER nachweisen:

- Dass KEINE erheblichen Klimaschäden entstehen
- **ODER:** Carbon-Removal-Kosten sind auszuweisen und zu decken

Die Beweislast liegt beim Verursacher, nicht beim potenziell Geschädigten.

c) Sofortige Zahlung in Carbon-Removal-Fonds:

Carbon-Removal-Kosten sind bei Genehmigung SOFORT in einen staatlichen Carbon-Removal-Fonds einzuzahlen (analog Atomfonds nach Entsorgungsfondsgesetz).

Der Fonds finanziert:

- Carbon-Removal-Technologie (DAC, Enhanced Weathering, BECCS, etc.)
- Forschung und Entwicklung
- Hochskalierung auf 5-10 Gt/Jahr bis 2050

d) Automatische UVP-Pflicht bei CO₂-Emissionen:

Projekte, die CO₂ aus fossilem Kohlenstoff emittieren, sind automatisch UVP-pflichtig nach § 2

UVPG (Schutzgut Klima).

"Negative UVP-Vorprüfungen" nach § 7 UVPG sind bei CO₂-Emissionen ausgeschlossen.

e) Mindestens: Ausweispflicht auch ohne vollständige UVP:

Selbst wenn keine vollständige UVP durchgeführt wird:

- CO₂-Emissionen MÜSSEN erfasst werden
- Carbon-Removal-Kosten MÜSSEN berechnet werden
- Im Genehmigungsbescheid MÜSSEN sie ausgewiesen werden

§ 7/8 BHO/LHO gilt IMMER - unabhängig von UVP-Pflicht.

f) Keine Bagatellgrenze:

Bei 1,6°C globaler Erwärmung, 9 von 16 Kippunkten kurz vor dem Überschreiten, und beschleunigter Erwärmung ist **jede CO₂-Emission "erheblich"** im Sinne des § 7 UVPG.

Es gibt keine Bagatellgrenze für CO₂-Emissionen.

g) Keine Genehmigung ohne Deckung:

Projekte ohne Nachweis der Carbon-Removal-Kosten-Deckung (Einzahlung in Fonds oder vergleichbare Sicherheitsleistung) dürfen nicht genehmigt werden.

3. Übergangsregelung

Bis zur gesetzlichen Neuregelung gilt:

- Alle UVPs müssen Carbon-Removal-Kosten ausweisen
- Genehmigungen ohne Ausweis verstoßen gegen § 2 UVPG, § 7/8 BHO
- Carbon-Removal-Kosten sind bei Genehmigung sofort in Fonds einzuzahlen

VI. EINSTWEILIGE ANORDNUNG (§ 32 BVerfGG) - HÖCHSTE DRINGLICHKEIT

1. Außergewöhnliche Dringlichkeit

NICHT "in 10 Jahren könnte etwas passieren"

SONDERN - messbare Realität Dezember 2025:

a) Temperatur:

- 1,6°C erreicht (1,5°C-Budget gerissen)
- Deutsche Physikalische Gesellschaft: **3°C bis 2050 möglich**
- Deutschland: Bereits 3,1°C wärmer

b) Kippunkte:

- **9 von 16 mit >50% Wahrscheinlichkeit** vor Überschreitung
- Warmwasserkorallen: 99% in nächsten 10 Jahren
- Grönland/Westantarktis: Bei 1,5°C nicht bestandsfähig (sind bei 1,6°C)
- **CO₂-Absorption der Biosphäre seit 2008 rückläufig** (-0,25%/Jahr)

c) Beschleunigung:

Deutsche Physikalische Gesellschaft (September 2025):

"Die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren könnte genauso stark ausfallen wie in den vergangenen 150 Jahren."

- 1881-2025: +1,6°C (144 Jahre)
- 2025-2050: +1,4-1,9°C (25 Jahre)
- **Faktor 6 schneller**

d) Carbon-Removal muss JETZT hochskaliert werden:

- Aktuell: 0,01 Gt/Jahr
- Benötigt 2050: 5-10 Gt/Jahr
- **Faktor 500-1.000 in 25 Jahren**
- Braucht MASSIVE sofortige Finanzierung

Das ist keine abstrakte Gefahr. Das sind messbare, wissenschaftlich gesicherte Fakten.

Jede weitere Genehmigung ohne Carbon-Removal-Ausweis:

- Verschleiert Milliarden-Verbindlichkeiten
- Ermöglicht klimaschädliche Projekte
- Beschleunigt irreversible Kipppunkte
- Verursacht Hitzewellen → tötet Menschen
- Verursacht Ernteauffälle → Hunger
- Verursacht Klimamigration → Destabilisierung

Das ist nicht "vielleicht in der Zukunft". Das passiert JETZT.

2. Folgenabwägung

Bei Erlass der einstweiligen Anordnung:

Vorteile:

- Transparente Entscheidungsgrundlage
- Politik kann informiert entscheiden
- Klimaschädliche Projekte werden politisch schwerer durchsetzbar
- Marktlogik: Fossil wird unbezahlbar, Erneuerbare konkurrenzlos günstig
- Carbon-Removal-Technologie wird sofort finanziert
- Chance, Kipppunkte zu vermeiden

Nachteile:

- Behörden müssen Kosten ausweisen (simple Berechnung: Emissionen × 500-1.000 €)
- Geringer Verwaltungsaufwand
- Einige klimaschädliche Projekte werden nicht genehmigt (das ist das ZIEL)

Ohne einstweilige Anordnung:

Folgen:

- Bis zur Hauptsache (Jahre?): Hunderte weitere Genehmigungen
- Hunderte Milliarden € Verbindlichkeiten verschwiegen

- Tausende Millionen Tonnen CO₂ zusätzlich emittiert
- **Kippunkte werden überschritten** (9 von 16 mit >50%)
- **3°C bis 2050 wird Realität**
- Irreversible Katastrophe
- 67 Millionen Klimaflüchtlinge nach Deutschland
- 900 Milliarden € Schäden (nur bis 2050, nur Deutschland)
- **Menschen sterben** (Hitzewellen, Ernteaufschläge, Kriege)

Ergebnis der Abwägung:

Folgen ohne Anordnung sind **existenziell, irreversibel, tödlich**.

Folgen mit Anordnung sind **geringer Verwaltungsaufwand**.

Die Abwägung ist eindeutig.

3. Antrag

Das Bundesverfassungsgericht möge **SOFORT** im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 32 BVerfGG anordnen:

a) Ausweisungspflicht ab sofort:

Alle neu zu erteilenden Genehmigungen (Bund, Länder, Kommunen) müssen Carbon-Removal-Kosten nach folgender Formel ausweisen:

Carbon-Removal-Kosten = CO₂-Emissionen (t/Jahr) × 500-1.000 €/t × Laufzeit (Jahre)

Die Kosten sind im UVP-Bericht, Genehmigungsbescheid und Haushaltsplan zu dokumentieren.

b) Sofortige Einzahlung in Fonds:

Ab [Datum dieser Anordnung] müssen Carbon-Removal-Kosten bei Genehmigung **SOFORT** in einen staatlichen Carbon-Removal-Fonds eingezahlt werden (analog Atomfonds).

Der Fonds finanziert Carbon-Removal-Technologie und deren Hochskalierung auf 5-10 Gt/Jahr bis 2050.

c) Aussetzung laufender Genehmigungen:

Genehmigungsverfahren ohne Nachweis der Carbon-Removal-Kosten-Deckung werden bis zur Hauptsacheentscheidung ausgesetzt.

d) Keine negativen UVP-Vorprüfungen bei CO₂-Emissionen:

"Negative UVP-Vorprüfungen" nach § 7 UVPG sind bei Projekten mit CO₂-Emissionen unzulässig.

Mindestens müssen CO₂-Mengen und Carbon-Removal-Kosten auch ohne vollständige UVP im Genehmigungsbescheid ausgewiesen werden (§ 7/8 BHO/LHO gilt immer).

e) Keine Bagatellgrenze:

Bei 1,6°C und 9 Kippunkten kurz vor Überschreitung ist jede CO₂-Emission "erheblich". Es gibt keine Bagatellgrenze.

Begründung:

- 1,6°C erreicht
 - 9 von 16 Kippunkte mit >50%
 - 3°C bis 2050 wahrscheinlich
 - Carbon-Removal muss Faktor 500-1.000 hochskaliert werden
 - Braucht sofortige Finanzierung
 - **Jede Verzögerung ist irreversibel und tödlich**
-

VII. ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Lage - Dezember 2025

Temperatur:

- 1,6°C erreicht (1,5°C-Grenze gerissen)
- 3°C bis 2050 bei aktueller Politik wahrscheinlich
- Deutschland: Bereits 3,1°C wärmer, Prognose 5-6°C bis 2050

Kippunkte:

- 9 von 16 mit >50% Wahrscheinlichkeit
- CO₂-Absorption der Biosphäre seit 2008 rückläufig (-0,25%/Jahr)
- Warmwasserkorallen, Grönland, Westantarktis, AMOC kurz vor Kippen

Folgen für Deutschland:

- 900 Milliarden € Schäden bis 2050
- 67 Millionen Klimaflüchtlinge möglich
- Teile unbewohnbar
- 45°C+ Hitzewellen

Das ist keine Prognose. Das ist messbare, wissenschaftlich gesicherte Realität.

2. Der Rechtsbruch

Carbon-Removal-Kosten werden systematisch verschwiegen, obwohl:

a) Wissenschaftlich gesichert:

- IPCC AR6: Carbon-Removal zwingend
- PIK: 500-1.000 €/t
- Technologien verfügbar

b) 1:1 zurechenbar:

- Wie Atommüll-Entsorgung
- Keine Diffusität
- Mathematisch exakt

c) Bezifferbar:

- Milliarden € pro Projekt
- Hunderte Milliarden bundesweit

d) Rechtlich geboten:

- § 7/8 BHO/LHO (Haushaltswahrheit)
- § 2 UVPG (Schutzgut Klima)
- § 1 KSG (1,5-Grad-Ziel)
- Vorsorgeprinzip (Art. 191 AEUV)

50+ dokumentierte Fälle: NULL Ausweisung

Das ist systematischer Rechtsbruch.

3. Die Grundrechtsverletzung**Art. 2 Abs. 2 GG:**

Der Antragsteller und seine Kinder werden 2050 erleben - konkrete Lebensgefahr

Art. 20a GG:

Lebensgrundlagen werden JETZT zerstört durch Fehlinformation

Art. 3 Abs. 1 GG:

410-940 €/t werden auf künftige Generationen abgewälzt - systematische Ausbeutung

Diese Grundrechtsverletzung ist durch Carbon-Removal justiziabel (1:1 zurechenbar).

4. Die Lösung

NICHT: Klimaschutz-Ideologie erzwingen

SONDERN: Haushaltswahrheit herstellen

Carbon-Removal-Kosten ausweisen - wie jede andere Verbindlichkeit:

- Transparent
- Bezifferbar
- Sofort in Fonds einzuzahlen
- Beweislastumkehr (Vorsorgeprinzip)
- Keine Bagatellgrenze
- Keine negativen UVP-Vorprüfungen

Das ermöglicht:

- Informierte politische Entscheidungen
- Marktlogik: Fossil wird unbezahlbar
- Carbon-Removal-Technologie wird finanziert
- Chance, Kipppunkte zu vermeiden

Das ist kein "grüner Aktivismus". Das ist Haushaltsrecht.

5. JETZT handeln - nicht "irgendwann"

IPCC: "Jedes Zehntelgrad zählt."

Aktuelle Lage:

- 1,6°C
- 9 Kipppunkte mit >50%

- 3°C bis 2050 wahrscheinlich
- 25 Jahre um Carbon-Removal um Faktor 500-1.000 hochzuskalieren

Jede Verzögerung:

- Überschreitet Kippunkte
- Macht Anpassung unmöglich
- Tötet Menschen

Einstweilige Anordnung ist ZWINGEND.

Es gibt kein "später". Es ist JETZT.

ANLAGEN

1. Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsvollständigkeit (PDF)
 2. **PIK-Stellungnahme für das BVerfG zu Carbon-Removal-Kosten** (PDF)
 3. **Ariadne-Analyse: CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre** (PIK 2023) (PDF)
 4. BVerfG-Beschluss 24.03.2021: Generationengerechtigkeit (PDF)
 5. Carbon-Removal: 1:1-Zuordnung und wissenschaftliche Grundlagen (PDF)
 6. Klimaschadens-Kostenliste: Abgrenzung zu anderen Klimakosten (PDF)
 7. **Übersicht: 50+ Strafanzeigen mit Staatsanwaltschafts-Antworten** (GitHub + PDFs)
 8. **Beispiel-UVPs ohne CO₂-Ausweisung:**
 - Steinbruch Erwitte (300+ Seiten, "CO₂" kein einziges Mal)
 - RWE Weisweiler GuD-Anlage
 - BHKW Bayreuth
 - Heizwerk Dortmund
 - Terminal Flughafen Memmingen
 - Asphaltmischwerk Obrigheim
 9. **Dokumentation co2-entnahme.info** (Ausdruck)
 10. **Systemanalyse klimakatastrophe.info/parteien-check** (Ausdruck)
 11. **Deutsche Physikalische Gesellschaft + Deutsche Meteorologische Gesellschaft: Statement 3°C bis 2050** (September 2025)
 12. **Global Tipping Point Report 2025** (Warmwasserkorallen 99%, etc.)
 13. **Deutscher Wetterdienst: Deutschland 2,5-3,1°C wärmer** (2024)
 14. **Studie Universität Hamburg: 9 von 16 Kippunkten mit >50%** (April 2025)
 15. **BMWK-Studie: 900 Milliarden € Schäden bis 2050** (2023)
-

Ostrach, den [Datum]

Jan Kechel